

NOTA

Quatro questões

Automação 02 — Reactivação de Base de Dados

Para Dra. Margarida de Sousa Pereira

Através de José Vale

De Manuel Vale — Ryvo Digital / Pedro Seixas Vale — Consultoria, Lda

Data 17 de Setembro de 2026

Estas quatro questões são independentes da revisão das minutas que já tem em mãos e podem ser respondidas separadamente, em qualquer ordem. Não dizem respeito à redacção de um contrato: dizem respeito ao que pode ou não ser construído na segunda automação, cuja entrada em serviço depende destas respostas.

Agradeço desde já. Tenho consciência de que faz isto por favor e procurei reduzir ao essencial.

1. • A regra da própria Meta, antes ainda da lei

A *WhatsApp Business Messaging Policy* exige que, para enviar mensagens por iniciativa da empresa, o destinatário tenha fornecido o número e tenha dado autorização prévia para receber mensagens dessa empresa. O ónus da prova recai sobre quem envia.

O desenho da automação previa um segmento — pessoas que contactaram a agência no passado sem nunca terem transaccionado — a quem seria enviada uma mensagem a **pedir** essa autorização.

A dúvida é esta: esse pedido é, ele próprio, uma mensagem por iniciativa da empresa, dirigida a alguém que por definição ainda não deu autorização. Se a regra da Meta for lida literalmente, o WhatsApp não pode ser utilizado para obter o consentimento que o próprio WhatsApp exige — e não apenas em Espanha, mas em qualquer jurisdição, incluindo Portugal.

A ser assim, o consentimento terá de ser obtido por outra via — telefone, correio electrónico, formulário — e só depois o contacto passa a ser abordável por WhatsApp.

Porque é a questão mais importante das quatro: determina que percentagem da base de contactos de um cliente é recuperável. É uma questão de política contratual de plataforma mais do que de lei, e agradeço a leitura que dela faça, ainda que com a reserva que o tema justifique.

2. O mesmo pedido, à luz da Lei n.º 41/2004

Independentemente da resposta anterior: **uma mensagem cujo único objecto é pedir autorização constitui, ela própria, comunicação comercial** para efeitos do artigo 13.º-A?

Se sim, fica sujeita à exigência de consentimento prévio que pretende obter, e o problema fecha-se sobre si mesmo.

Em Espanha, o artigo 21.º da LSSI, com a leitura restritiva da AEPD, parece-me impedi-la. **Mantive esse segmento desactivado para destinatários em Espanha** até indicação em contrário. Agradeço confirmação de que é a posição correcta, e de qual é a posição em Portugal.

3. Apagamento e supressão, que puxam em sentidos opostos

Um titular exerce o direito ao apagamento. Os seus dados são eliminados.

Se entre esses dados estiver o registo da oposição que manifestou, o efeito prático do apagamento é que a pessoa volta a ser contactável — basta que o número regresse numa importação seguinte para voltar a receber mensagens. O exercício de um direito produziria exactamente o resultado que a pessoa quis evitar.

A prática corrente é conservar um registo mínimo de supressão, com fundamento na necessidade de cumprir a própria oposição. Duas questões concretas:

- **É defensável em Portugal**, e com que fundamento — alínea b) do n.º 3 do artigo 17.º, obrigação legal, ou outro?
 - **Basta conservar o número em forma cifrada (hash)**, ou tem de ser conservado em claro para poder ser comparado com listas futuras? Um *hash* é comparável desde que o algoritmo se mantenha, e conserva menos; interessa-me saber se é suficiente do ponto de vista jurídico ou se é excesso de zelo que cria um problema diferente.
-

4. A tabela de jurisdições

O Enquadramento de Conformidade que envio em anexo contém, no §8.3, oito entradas — uma por país — cada uma indicando se a exceção de cliente existente está disponível e com que fundamento. **A estrutura é técnica; o conteúdo é jurídico**, e nenhuma entrada deve entrar em serviço sem confirmação.

Só Portugal e Espanha importam neste momento. As restantes seis — Irlanda, Alemanha, França, Países Baixos, Reino Unido e Estados Unidos — só se tornam relevantes se e quando houver cliente nesses mercados, e podem esperar.

O sistema está construído de modo a que **um país sem entrada na tabela não é contactável**: a ausência de informação é tratada como proibição e não como permissão. Não corremos, por isso, o risco de contactar uma jurisdição por analisar — corremos apenas o de não contactar uma que seria permitida.

O que faço entretanto

Prossigo a construção da parte que recusa: registo de oposições, resolução da jurisdição a partir do indicativo telefónico, e a verificação que impede qualquer envio sem fundamento registado. **Nada disso depende das respostas acima** — só o envio depende, e o envio é a última coisa a ser construída.

Fico ao dispor para qualquer esclarecimento, por escrito ou por telefone, consoante lhe for mais cómodo.

Com os melhores cumprimentos,

Manuel Vale Ryvo Digital · manuevale@ryvodigital.com · +351 933 048 230